

สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลและความลับ (Non-Disclosure Agreement)

ทำที่: สำนักงานกฎหมาย เลกัลโปร พาร์ทเนอร์ส

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง **บริษัท เทคโนโลยีโนเวชั่น จำกัด** ตั้งอยู่เลขที่ 123/45 อาคารเอ, ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เปิดเผยข้อมูล" ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท ดีเวลอปเม้นท์ โซลูชันส์ จำกัด** ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 อาคารบี, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับข้อมูล" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันในการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI PoC Project) ซึ่งมีความจำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า คู่สัญญาจึงตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ข้อ 1. นิยามของ "ข้อมูลความลับ"

1.1 ข้อมูลความลับ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร, ซอร์สโค้ด (Source Code), สถาปัตยกรรมระบบ, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลผู้ให้บริการ หรือข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure)

1.2 ข้อมูลความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่: (ก) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ข) เป็นข้อมูลที่ได้รับข้อมูลได้รับมาจากบุคคลภายนอกโดยไม่มีหน้าที่ต้องรักษาความลับ

ข้อ 2. หน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับ

2.1 ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยข้อมูลเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลความลับของตนเอง และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก

2.2 ผู้รับข้อมูลจะไม่ทำการคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงข้อมูลความลับดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า

ข้อ 3. เบี้ยปรับและความเสียหาย

หากผู้รับข้อมูลละเมิดข้อตกลงในการรักษาความลับตามสัญญานี้ ผู้รับข้อมูลยินยอม
ชำระค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูลเป็นจำนวนเงินจำนวน
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ และผู้เปิดเผยข้อมูลมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตาม
จริงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้

ลง
ชื่อ.....
ผู้เปิดเผยข้อมูล
(นายสมชาย มั่นคง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลง
ชื่อ.....
ผู้รับข้อมูล
(นายธนพล นวัตกรรม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม